

מסורת הש"ס

(א) לעיל יח: מגילה יח: (ב) [לעיל מ: לקמן מדר: קדושין מה: (ג) [לעיל יח: מגילה יח: (ד) לעיל כט: (ס) [לעיל כח: לקמן קט: (ז) עירובין מה: (ז) עיר] תוספות לקמן מכ: ד"ה ר יוסי: (ח) [לעיל מ: (ט) [לעיל כט: (י) [לקמן קח: (כ) [ל"ג קאמר לר' יהודה:]



מוסף רש"י

שומרת יבם. מממנת ליבוס יבמה (לעיל יח: וממנה ליבמה ונתנה בגדול ליבם (מגילה יח:). שקידש אחיו. על יבם את אחותו. אחר שנפלה זו לפניו (לעיל יח:). כל אחד מן האחים וקדש את אחותה של יבמה אחר שנפלה היבמה לפיו (מגילה יח:). ותלה היבוס בלחי (לעיל יח:). אומרים לו. מה שקידש אחת יבמתו. הומתו. מלכותו. לפי שחמות וזקנתו היא הואל ואחר שמקדש אחותה לו קדש את זו. צריך להמתין עד שתתייבם היבמה לאחר דפקתה זקד (שם). עד שיעשה אחיד מעשה. ביבמה או לחלף או לייבם. אבל בעד היבמה לפי כולן לחלוץ או לייבם היא היא לכל אחד כאשרו על ידי זיקת יבם ואסור באחותה משום אחות אשה. דקדקו יב זיקה אפילו בתרי גל שכן בחד. ולחיי רבנן עליה ואחרי הואל ועי אחרי הן אין זיקתו מיוחדת להיות מוטלת על אחד מןן להיות כאשרו ומותר באחותה (מגילה יח:). כאן שנה רבי. במשנה זו למדנו רבי (לעיל ח:). ומשנה זו אלו נדרים. אחות גרושה מדברי תורה. היא ערוה מן התורה. אבל אחות חלוצה ואינה אלא מדברי סופרים (תשובין מה:). והיבמה לא התלוץ. בתוך ג' חדשים למיתת בעלה. מפרש טעמא ביבמות. שמה מעוברת היא וחלוצה מעוברת אינה חלוצה. ואם תאמר מתלוצ בתוך ג' ותמתה עד לאחר ג' ימים. שמה מתנא מעוברת אינה חלוצה אלא חלוצה אחר ג' ימים. ואם לא שמי של קיימא מתלוצ פסע שניה. שמה יא חלוצה של קיימא ואינה חלוצה לאסורה בלבושה. ומנאלי מלכיה כרח בלבושה. ולחלוצה דלמא איכא דהוי בחלוצה ולא הוי בנכחיה וקבר שרי חלוצה לכהן (שורבין ח:). ולא תתייבם. שמה מעוברת היא ומנאלי כל על אשת אחי שם לה בנים והרי הוא עלוי בנדה. אבל לאחר שלשה דיעבד בה שאינה מעוברת. או מתלוצ או תתייבם (שם). וכן כל שאר הגנשים כרי. שמה תלד בתוך תשעה למיתת בעלה. ספק הן שבעה לאחריו. ספק הן תשעה לאחריו. ובעני ביבמה דלאמרינן (לקמן מה:). שמה יבם אשת אחי מאמו ועד יב אביו

הך דאולא בדהר לבי דינא. כשלאה חולצת מוליכה אחותה עמה לב"ד וכ"ע לא ידעי הי מייניה יבמתו ואיכא דסברי דלרהל חלץ וכי נסיב לרת רחל דהיינו לרת קרובת חלוצתו אמרי לרת חלוצתו נסיב דליניהו סברי שרחל ולרתה נשי אחיו הוו שהרי חלץ לרחל: **האי דלא אולא בדהר לבי דינא.** כשהיבמה חולצת אין לרתה הולכת עמה הלכך כי נסיב אחות לרה לא אמרינן אחות חלוצתו נסיב: **בתנאי'** ולא **מסייבמת.** דהויא לה אחות חלוצתו. ומייה מחלוצה לא מפטרא דמדאוריית' רמיא קמיה ואע"ג דלחומה קיימת דלחומת חלוצה אינה אלא מדברי סופרים: **וכן המגרש.** בגמרא בעי מלי וכן: **פטורה.** אף מן החלוצה דלוצאה משום אחות אשה הואל ואשמו קיימת ואחות גרושה מדברי תורה דכתיב (ויקרא יח) עליה בחייה כל שצחייה (י:). **שומרת יבם שקדש.** אחד מן האחים את אחותה לאחר שנפלה זו לפניהם והחזקה לכולן: **הסמן.** מלכותם דקא פגעת בלחומת זקוקה: **עד שיעשה מעשה.** שיכנסו האחים את היבמה או יחלצו ותעקר זיקתה מנך: **מסא ביבמה יכנום את אשמו.** דאפילו כנסה ומתה מותר באחותה: **מס היבם.** ולא נותר לו אח אלא זה: **ואם אשם אחיו בחלוצה.** אבל יבומי לא דלחומת גרושתו היא: **גב' הלכה כרבי יהודה.** דיש זיקה ואלימא למיכרא עליו: **מהו ביבמתו.** מי אמרינן כיון דמתה פקע איסור אחות אשה ושאר או דלמא אע"ג דפקע איסור אחות אשה קם עליה באיסור אשת אח הואל ונאסרה עליו שעה אחת בשעה שהימה זקוקה ליבם ואין אי קורא בה יבמה יבא עליה הרי היא כאשת אח שיש לה בנים ואסורה עולמית עליו: **מ"ע דרב דשרי הרי נאסרה עליו שעה אחת: שהוספה.** בשעת נפילתה: **נאסרה.** כשקידש זה אחותה: **ואח"כ מס אחיו הכ'.** ונפלה אחותה ואסרתה לראשונה עליו משום אחות זקוקה ואע"ג דעבד בה מאמר דמתנן צפ' ארבעה אחין) צ"ה אומרים איי לו על אשמו ואיי לו על אשת אחיו: **ואח"כ מסא אשמו של שני אחיו.** ונאסרה בעלת מאמר זו: **ר' אלעזר סאי.** בפרק צ"ש (המגרש את האשה והחזירה מותרת ליבם רבי אלעזר אסר הוואלי ועמדה עליו שעה אחת באיסור גרושת אח: **דנשעם נפילה לא איסוחואי.** דמקמי נפילה אימתכרא עליה: **מסא יבמתו.** אמקדש אחות יבמתו קאי: **חולצת.** כשמואל ורב אסי: **עד כאן לא פליגי רבנן עליה דרבי אלעזר.** בפרק בית אהרן אלא גבי מגרש אשה והחזירה משום דמנפילה ואילך לא אימתכרא עליה ואיסור שצחי אחיו לא מהני השתא

דליכא למימר אין אי קורא בה בשעת נפילה ואיך ביה יבמה יבא עליה לא פליגי: **בתנאי'** לא סתלוצ. מפרש טעמא בגמרא [וע"ז:]. **בטולות ובעולות ארוסות ונשואות.** בגמרא [מגז:]. בעי מלי הפרש איכא זין בטולות לארוסות זין נשואות לצעולות: **הנשואות יאסרו.** דטעמא משום להבחין זין זרע ראשון לזרע שני הוא שלא תלד ספק בן ט' לראשון ספק בן ו' לאחריו ובאירוסין ליכא למימר הכי: **והארוסות ינשאו.** מיד דהא לא איצטבר מן הראשון: **חוז מלאכה שביעודה.** דמתן פרק קמא דכמוצות (דף יג:). ציהודה היו מייחדים החמן והכלה קודם כניסתן לחופה כדי שהיא לבו גם בה כלומר רגיל ומצחק עמה שלא יהיו בושין זה מזה בצעילות מזה הלכך חיישינן דלמא בעיל: **כל הנשים יאסרו.** רבי יוסי אנשואות קאי והכי (ק"א לר' יהודה) כל הנשים נשואות יאסרו ואין נשואין ומייה בזה פליגנא עלך שלא חלקת זין אלמנה לגרושה והתרת אלמנה ליארם בתוך ימי אצלה ואנא סבירא לי אלמנה מן הנשואין לא תארים כל שלשים ימי אצלה:

דליכא למימר אין אי קורא בה בשעת נפילה הוואי אכל בצרייתא דמקדש אחות יבמתו דמנפילה ואילך אימתכרא עליה והרי אין אי קורא בה בשעת זיקת יבוס יבמה יבא עליה לא פליגי: **בתנאי'** לא סתלוצ. מפרש טעמא בגמרא [וע"ז:]. **בטולות ובעולות ארוסות ונשואות.** בגמרא [מגז:]. בעי מלי הפרש איכא זין בטולות לארוסות זין נשואות לצעולות: **הנשואות יאסרו.** דטעמא משום להבחין זין זרע ראשון לזרע שני הוא שלא תלד ספק בן ט' לראשון ספק בן ו' לאחריו ובאירוסין ליכא למימר הכי: **והארוסות ינשאו.** מיד דהא לא איצטבר מן הראשון: **חוז מלאכה שביעודה.** דמתן פרק קמא דכמוצות (דף יג:). ציהודה היו מייחדים החמן והכלה קודם כניסתן לחופה כדי שהיא לבו גם בה כלומר רגיל ומצחק עמה שלא יהיו בושין זה מזה בצעילות מזה הלכך חיישינן דלמא בעיל: **כל הנשים יאסרו.** רבי יוסי אנשואות קאי והכי (ק"א לר' יהודה) כל הנשים נשואות יאסרו ואין נשואין ומייה בזה פליגנא עלך שלא חלקת זין אלמנה לגרושה והתרת אלמנה ליארם בתוך ימי אצלה ואנא סבירא לי אלמנה מן הנשואין לא תארים כל שלשים ימי אצלה:

החולץ ליבמתו פרק רביעי יבמות

מא.

הך דאולא בדהר לבי דינא. פי' בקונטרס כשלאה חולצת מוליכה רחל אחותה עמה לב"ד ואיכא דסברי שרחל חלצה ולהכי אסורה גם לרתה אפילו שתיקו נשואות לנכרי דליניהו סברי שרחל ולרתה נשי אחיו היו שהרי חלץ לרחל ותימה גדולה פירש דהא מתן במתניתין ובאחותה בזמן שהיא קיימת הא מתה שריא ותנן נמי לקמן (דף מט:). חלץ לה ומתה מותר באחותה ואמאי והא סברי שלאחותה חלץ ועוד דמתן האחים מותרין אע"ג דאולי בדהיה לבי דינא ועוד דלא מיתכר לרה אלא דוקא במלוה דלאמרינן צפ' קמא (לעיל ח:). ולעיל צריש ארבעה אחין (דף כו: ושם) גבי הסחיל בלחיות מיימי לה למתני' דהכא דהיינו ששניק נשואות לאחיו ופי"ה יש ליבב קלמ כנשואה לאחיו ולא לנכרי (א) וגרא' לר"י דגרסי' הא דאולא לבי בדהיה לבי דינא פי' שהולכת לחלוץ וכיון דחלוצה דמיא לגרושה טפי ואסרו גם לרת קרובתה כשנשואה לאחין דדמיא ללרת ערוה אצל כשחולצת לרת לאה ולא לאה לא דמיא לאה לגרושה ואפילו רחל שהיא קרובת לרת חלוצה שריא ויש ספרים דלא גרסי לא בדהיה ולא בדהה אלא הא דאולא לבי דינא והא דלא אולא: **יוציא את אשתו בגב'.** צפ' ארבעה אחין (לעיל כט:). לא בעי למימר דזו היא למעוטי הך דהכא דפשע דכפרישית לעיל (א): **בתה** אשתו מותר ביבמתו. ומתני' דקתני מתה יבמתו ולא נקט מתה אשמו דהוי רבותא טפי אידי דבעי למיתני מת היבם מנא נמי מתה היבמה: **מאי טעמא דרב משום דהוי יבמה שהותרה.** ואע"פ דצפ' ארבעה אחין (שם דף כו:). שרי רב אפילו לא הותרה לכתחלה דקאמר מתה הראשונה מותר בשניה היינו דוקא בזיקה דרבנן אבל הכא אחות אשה דלאורייתא דוקא משום דהותרה: **עשיה** בה מופנה מאמר. לא אצטריך אלא לאפוקי מצ"ש דאמר (לעיל דף טט:). מאמר קונה קנין גמור אי נמי נקט עשה בה מאמר לאשמועינן דאע"ג דלין זיקת השניה גמורה אפילו הכי אסורת את זו: **ואמאי** תיהוי יבמה שהותרה בו'. תימה דלא פריך מתך צרייתא לרב כריש פירק ארבעה אחין (לעיל דף כח:). ולישני דרבי אלעזר היא דמשני הכא: **הדרר אמר אימור** דאמר רבי אֶלְעָזָר בו'. אכתי הוה מלי למימר דטעמא דר' אלעזר דמפרש לקמן בפרק צ"ש (דף קט: ושם) אכל בתוך צרייתא דלמא לא פליגי:

בתולות ואחד בעולות אחד גרושות ואחד אלמנות אחד נשואות ואחד ארוסות רבי יהודה אומר הנשואות יתארוסו והארוסות ינשאו חוץ מן הארוסות שביהודה מפני שלבו גם בה י"ר' יוסי אומר כל הנשים יתארוסו חוץ מן האלמנה **בפני**

רבנן אלא דמשום דמנפילה ואילך לא מתכר עליה אכל היכא דמנפילה ואילך אסר אפילו רבנן מודו דאסרי' ונחא הא דקאמר ולא מתייבמת וא"כ שפיר קאמר הדר אמר דודאי היה מתחרט ממה שאמר דלחיא אלינא דרבי אלעזר דודאי לחיא כרבנן כפי' וא"כ אשתיק דזין שהרי לא ידע מה (היה) לתוך ממה שאמר תחזור להמירה הראשון דהכא חזין דלעה מתייבמת ולא אומינן תחזור להמירה הראשון:
אמרינן תחזור להמירה הראשון:

עין משפט

נר מצוה

ע א מיי פי' מהלכות יבוס הלכה כ טוש"ע אה"ע סימן קעד סעי"ג:
עא ב מיי שם הלכה ט סמג עשין נא נב טוש"ע אה"ע סימן קעג סעיף א:

עב ג מיי פי"א מהלכות יבוס הלכה יד ופי"ז הלכה ח סמג עשין נא טוש"ע אה"ע סימן קנט סעיף ה:

עג ד מיי שם טוש"ע אה"ע שם סעיף ז:

עד ה מיי פי"ב מהלכות איסורי ביאה הלכה ז סמג לאין קח טוש"ע אה"ע סימן נט סעיף כו:
עז ו מיי פי"א מהלכות יבוס הלכה יג סמג עשין נב ולאין קי טוש"ע אה"ע סימן קעד סעי"ג:
עז ז מיי פי"ז שם הלכה ח סמג עשין נא טוש"ע אה"ע סימן קנט סעיף ז:

עז ח מיי פי"א מהלכות יבוס הלכה יט סמג עשין נב טוש"ע אה"ע סימן קעד סעיף א:
עח ט מיי פי"א מהל' יבוסין הלכה יח סמג עשין כ טור ש"ע אה"ע סי יג סעיף א:



הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה יוצא וכו' דכפרישית לעיל. דף כ"ט. ד"ה או לוי:



תוספות ישינים

(א) ועוד קשה דלפי'ה איכא דעולה לאחר חלוצה אחותה תשפיר לרתה דהא לא לחיא בדהר לב"ד וא"כ מתני' לא מייירי בכל ענין ועוד קא דפי"ה דלף כנשואות לנכרי אסורין ליה ואמאי הלא אף אם הימה לרה עמה משא שריא ליה כיון דלניה מאחין דלין לרה אלא מלח וגם לפי' קשה הלכא דנקט במתני' דלרת קרובת חלוצה דהא לא מקרייא לרה אלא מלח וגמלא לפשע דהיק הך דאולא בדהיה לבי דינא כלומר שהולכת עם האיש לב"ד לחלוץ ולייבם מודי בה רבנן באיסור קריוותיה כמו קרובי גרושות ואם בן אסור בלגמה מנו בלגרת גרושתו ובשנשואות (לנכרין) לא מייירי אכל הך דלא אולא לב"ד בדהיה דהיינו הלכה שאינה חלוצה עמו לב"ד שהרי לא פשע בה מעשה לא גזור רבנן לאסור קריוותיה ולכך מותר בקרובות לרת חלוצתו:
היבא דחזיא בשעת נפילה מי אמר. תימה אי"כ לא מלי לחיא אפילו כרבנן ודלא כרבי אלעזר דמפרש ואם בן מלי קאמר הדר אמר הך דמייית רב המונא הא מוסר המיית אשתיק הא ודאי לא קשאי ליה דהא משבשבת היא שהיה רוצה לומר דלא לחיא כרבי אלעזר וא"כ הך צרייתא לימא מתאן דכיון דלא לחיא אפי' לר' אלעזר וכו"ש אליבא דרבנן לא מלי לחיא דהא רבנן שרי לה לגמרי וי"ל דידע שפיר שטיא דלקמן דעד כאן קא שרי

היה) (שורבין שם). ולא יתארוסו. גזור רבנן אירוסין אטו נשואין (שם). אחד בתולות כרי. מפרש הסם (לקמן מה:). אחת ששטאו ליה כסאן בתולות ואחת ששטאו ליה כסאן בעולות. שנתאלמנה או נתגרשה מבעלה זה זין מן האירוסין זין מן הנשואין. לריכות להמתין אחר הגט או אחר המיתה ג' חדשים (שורבין שם). ואחד ארוסות. אף על גב דארוסה לאו בת עיבורי היא. גזור רבנן ארוסה אטו נשואה. דכרי ר"מ לא גרסין אלא סתמא היא (שם). הנשואות יתארוסו. מיד דהא לא מיעברא משני חוץ ג' יום תלד בתוך ט' ודאי דראשון הוא. דאי מאחרין בן ששה הוא ולא חי. והארוסות. שנתאלמנו או שנתגרשו מן האירוסין ינשאו. מיד דהא לא מיעברא מראשון (שם). חוץ מן הארוסות שביהודה. שהי רגילין ליתד מתן וכלה קודם כניסתן לחופה בכמוצות (יג:). מפני שלבו גם בה. רגיל כל ומכירה ומוראלו לו (שורבין שם). **כל הנשים**

יתארוסו. אמנא קמא פליג דאסר אפילו ליארם, ואדרי' יהודה פליג דשרי ארוסה לישא (שם).